

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

Российская Федерация, город Москва

«___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ ФУД» в лице Генерального директора Ким Руслана Романовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Правообладатель» с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель _____, действующий от своего имени на основании ОГРНИП _____, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для целей настоящего Договора, если из содержания не следует иное, используемые приведенные ниже термины с заглавной буквы имеют следующие значения.

1.1. База знаний MYBOX® (по тексту настоящего Договора «База знаний») - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров в форме обновляемой электронной базы. Доступ к актуальной Базе знаний и её актуальным обновлениям, то есть передача технической, коммерческой документации и иной информации в соответствии со статьёй 1031 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предоставляется Пользователю в онлайн режиме (доступ осуществляется через логин и пароль, который предоставляется Правообладателем). Правообладатель гарантирует, что База знаний в один и тот же момент времени будет содержать и отображать любому из пользователей Сети абсолютно идентичную техническую, коммерческую документацию и иную информацию. База знаний включает в себя (но не ограничиваясь):

- отличительные характеристики Предприятия, включая элементы дизайна и интерьера, цветовые решения и реклама, оборудование, принципы расстановки оборудования, вывески и внешний вид Предприятия, в целом;
- принципы организационной структуры предприятия Пользователя;
- методы подбора и приема на работу персонала, его подготовки, аттестации, система мотивации обучения и развития персонала;
- стандарты организации и сервиса оказания услуг конечному потребителю;
- стандарты форменной одежды линейного персонала;
- рецептура и стандарты приготовления блюд, а также эксклюзивное меню;
- формы (шаблоны) основных внутренних документов для обеспечения деятельности;
- программное обеспечение системы Кассир-мастер;

которые предоставляются Правообладателем по настоящему Договору для эффективного ведения своей коммерческой деятельности в рамках настоящего Договора.

Заключая Настоящий Договор Пользователь признает, что Правообладатель постоянно совершенствует (обновляет) Базу знаний в соответствии с накопленным опытом, изменениями в законодательстве или ситуацией на рынке и Пользователь обязуется использовать актуальную версию Базы знаний.

1.2. Зона доставки Предприятия (по тексту настоящего Договора «Зона доставки») - территория города, района, населенного пункта, находящаяся в пределах Территории обслуживания, имеющая четкие описанные и/или очерченные границы и в пределах которой, в соответствии с условиями настоящего Договора, должна осуществляться доставка продукции и оказание услуг Предприятия Пользователя.

1.3. Информационная Система «Кассир-мастер» (по тексту настоящего Договора «Кассир-мастер», «Система») – программа ЭВМ облачного типа, доступ к которой предоставляется в онлайн режиме (доступ осуществляется через логин и пароль, который предоставляется Правообладателем) способствующая автоматизации бизнес-процессов Предприятий Сети.

1.4. Концессионная плата (Паушальный взнос) - единовременная плата, которая взимается с Пользователя за предоставление права на открытие каждого его Предприятия под товарным знаком Правообладателя.

1.5. **Ограничение пользования Системой** - непоименованный в гражданском законодательстве Российской Федерации способ обеспечения обязательства, который предусматривает право Правообладателя ограничить доступ Пользователя к Кассир-мастер, в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

1.6. **Предприятие быстрого обслуживания МYBOX** (по тексту настоящего Договора «Предприятие») – любой письменно одобренный Правообладателем объект недвижимого имущества (производственная единица Сети), имеющая индивидуальный почтовый адрес и рабочие места, из которой осуществляется продажа продукции и оказание услуг общественного питания с использованием Комплекса исключительных прав Правообладателя, указанных в п. 2.1 настоящего Договора. При этом, Предприятие может действовать в следующих форматах, но не ограничиваясь (форматы могут изменяться, дополняться, исключаться Правообладателем в одностороннем порядке):

1.6.1. **Прикасса** - предприятие быстрого питания, работающих только на доставку и самовывоз (предзаказ), отсутствуют посадочные места, готовые заказы передаются напрямую курьерам или клиентам Пользователя.

1.6.2. **Цех** - предприятие быстрого обслуживания, работающего только на доставку, отсутствуют посадочные места, готовые заказы передаются напрямую курьерам.

1.6.3. **Фуд-корт** - предприятие быстрого обслуживания, расположенное в зоне питания торгового центра, гостиницы, аэропорта, вокзала и т.п., где предлагают услуги сразу несколько предприятий, имеющих общий зал с посадочными местами для посетителей.

1.6.4. **Стрит** - предприятие быстрого обслуживания, расположенное на первом этаже зданий и сооружений или в отдельно стоящем здании, для оказания услуг общественного питания с организацией посадочных мест для посетителей.

1.6.5. **Маркет** - предприятие быстрого обслуживания для оказания услуг общественного питания и реализации блюд японской и паназиатской кухни, включая, но не ограничиваясь (суши, роллы, салаты), производящий и реализующий блюда и кулинарные изделия, исходя из меню на каждый день.

1.7. **Роялти** - периодические ежемесячные платежи Пользователя за пользование Комплексом исключительных прав (Пункт 2.1. настоящего Договора).

1.8. **Сеть Предприятий по оказанию услуг общественного питания «MYBOX»** (по тексту настоящего Договора «Сеть») – совокупность независимых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в рамках договоров коммерческой концессии (франчайзинговая сеть) под торговым наименованием «MYBOX».

1.9. **Стратегические партнеры** – третьи лица: независимые юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие самостоятельную коммерческую деятельность в части поставок и обслуживания оборудования, поставок упаковочных материалов, продуктов питания и напитков, других товаров и оказания услуг, проведения рекламных кампаний и маркетинговых исследований, с которыми у Правообладателя заключены соответствующие договоры, или которые определены таковыми в Базе знаний. Правообладатель по своему единоличному усмотрению принимает решение о присвоении статуса Стратегического партнера для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и поддерживает актуальный список таких партнеров в Базе знаний.

1.10. **Территория обслуживания** – территория страны, области, республики и других субъектов страны, города, района, населенного пункта, имеющая четкие описанные административные границы, на которой по настоящему Договору Пользователю предоставляется право использования Комплекса исключительных прав, определённых настоящим Договором, и где может действовать система доставки и оказания услуг Сети, включающая одно и более определенных Предприятий, причем, как принадлежащих Пользователю, так и принадлежащих определенному кругу других участников Сети (другим Пользователям).

1.11. **Учебный Центр** - подразделение, имеющее своей целью подготовку (обучение и повышение квалификации) сотрудников Сети. Под определением «Учебный Центр» также следует понимать комплекс учебных теоретических и практических мероприятий, в том числе проведение выездных обучающих мероприятий. Учебный центр не ведет образовательную деятельность по смыслу, предусмотренному Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в актуальной редакции).

1.12. **Центр обработки заказов** (по тексту настоящего Договора - «**Контакт Центр**») – организация, имеющая одной из своих целей прием, обработку клиентских заказов/сообщений и передачу этих заказов/сообщений на Предприятия Пользователя (Контакт Центр определяется по единоличному решению Правообладателя, допускается наличие нескольких Контакт Центров).

1.13. **Конфиденциальная информация** - технологическая и юридическая информация, связанная с реализацией и маркетингом услуг Правообладателя, развитием, функционированием Предприятия, а также другие элементы, составляющие Базу знаний и переданные Правообладателем Пользователю по настоящему Договору.

1.14. Ничто в настоящем Договоре не образует партнерства или совместного предприятия между Сторонами и не создает между Сторонами агентских отношений.

1.15. Правообладатель предоставляет и будет предоставлять другим лицам Комплекс исключительных прав (Пункт 2.1. настоящего Договора) для создания и эксплуатации Предприятий Сети. Настоящий Договор не дает Пользователю права владения дополнительными Предприятиями Сети кроме тех прав, которые прямо обозначены в настоящем Договоре. Пользователь признает, что Правообладатель не обязуется в будущем предоставлять Пользователю никаких дополнительных коммерческих концессий для эксплуатации каких-либо дополнительных Предприятий, отличных от данной коммерческой концессии.

1.16. Настоящим Договором Пользователь признает, что ни сам Правообладатель, ни его Представители, ни иные его сотрудники не делали никаких устных, письменных или визуальных заявлений и прогнозов относительно реально или потенциально возможных объемов продаж, выручки, будущих прибылей Пользователя.

1.17. Пользователь понимает и принимает все риски, связанные с ведением бизнеса на условиях настоящей коммерческой концессии (настоящего Договора). Пользователь признает, что успех Предприятия, которым он будет управлять по условиям настоящего Договора, главным образом зависит от его усилий, возможностей и способностей, а также от работы его персонала. Успех Предприятия может зависеть и от других факторов, не подконтрольных Пользователю или Правообладателю, к ним в частности, но не ограничиваясь, относятся конкуренция, уровень процентных ставок, экономические условия, действия органов власти, погодные условия, законодательство и правоприменительная практика, тенденции в потреблении, уровень инфляции, стоимость рабочей силы, условия аренды, условия рынка и другие условия, которые невозможно предвидеть, оценить, определить. Пользователь также признает, что одобрение Правообладателем адреса Предприятия Пользователя не гарантирует коммерческого успеха в данном месте, и что Предприятие, эксплуатируемое в соответствии с настоящим Договором, может принести Пользователю убытки или потерпеть неудачу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Правообладатель, являясь обладателем Комплекса исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, а именно:

- товарный знак: «МУВОХ» (№ 667629 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания);

- База знаний (Пункт 1.1. настоящего Договора)

в соответствии с положениями настоящего Договора передает Пользователю за денежное вознаграждение, указанное в Разделе 8 настоящего Договора, неисключительное право на использование вышеуказанного Комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельности Пользователя на условиях, Территории обслуживания и в количестве Предприятий, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.

3. ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗОНА ДОСТАВКИ И КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Настоящим Договором для Пользователя определена следующая Территория обслуживания (административные границы) в _____, установленные соответствующим нормативно-правовым актом в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора.

3.2. Пользователь по настоящему Договору вправе открывать Предприятия в рамках Территории обслуживания при условии соблюдения раздела 4 настоящего Договора, при этом открытие каждого такого Предприятия допускается только с письменного согласия Правообладателя, выраженного в подписании Сторонами Акта приема-передачи права на открытие Предприятия. Открытие любого из Предприятий

Пользователя должно подтверждаться соответствующим отдельным Актом приема-передачи права на открытие Предприятия.

3.3. Настоящим Договором Правообладатель не предоставляет Пользователю право на заключение договоров коммерческой субконцессии с третьими лицами.

3.4. Адрес и Зона доставки каждого Предприятия не должны выходить за географические границы определенной настоящим Договором Территории обслуживания. Порядок согласования адреса Предприятия определен в Разделе 4 настоящего Договора. Порядок согласования Зоны доставки определен Разделом 4 настоящего Договора и Базой знаний.

4. ПОИСК И СОГЛАСОВАНИЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗОНЫ ДОСТАВКИ. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. В течение девяносто календарных дней с даты подписания настоящего Договора Пользователь должен согласовать с Правообладателем адрес первого Предприятия и его Зону доставки, подписав с Правообладателем соответствующее «Соглашение об адресе Предприятия и Зоне доставки». В случае нарушения срока, указанного в настоящем пункте Правообладатель вправе заключить Договор коммерческой концессии с другим Пользователем на ту же территорию осуществления коммерческой деятельности.

4.2. Пользователь обязан получить одобрение Правообладателя на каждый из адресов своих Предприятий и их Зон доставки путем заключения отдельного «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» на каждое Предприятие Пользователя. Изменение ранее одобренного адреса любого Предприятия Пользователя и его Зоны доставки также требует одобрения со стороны Правообладателя путем заключения нового «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки». Решение об одобрении адреса Предприятия и его Зоны доставки или отказ в таком одобрении принимается Правообладателем по его единоличному и исключительному усмотрению.

4.3. В течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» (Пункты 4.1, 4.2. настоящего Договора), при условии исполнения Правообладателем своих обязательств по Договору, Пользователь должен открыть каждое из своих Предприятий (Пункт 4.12. настоящего Договора) и приступить к реализации продукции и оказания услуг потребителям Сети.

4.4. До подписания «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» Пользователь обязан передать Правообладателю всю информацию о помещении для будущего Предприятия, которую может запросить Правообладатель, о его адресе и предполагаемой Зоне доставки. В том числе, но не ограничиваясь, Правообладатель может запросить у Пользователя следующую информацию:

4.4.1. Полный адрес предлагаемого Предприятия;

4.4.2. Сведения о типе имущественного права на использование помещений, предложенных Пользователем для размещения Предприятия (собственность Пользователя, аренда или иное имущественное право); сведения о сумме и других условиях оплаты, принимаемых на себя Пользователем за использование помещений;

4.4.3. План (планы) помещений объекта, предлагаемого для размещения Предприятия, в формате, приемлемом для Правообладателя (как это определено в Базе знаний), с точным указанием всех размеров и расстояний; на таком плане (планах) должно быть отмечено расположение всех стен и колонн (опор) с указанием того, возможен ли их демонтаж, расположение всех оконных и дверных проемов и любая другая информация, которую может затребовать Правообладатель, при этом Пользователь несет ответственность за замеры помещения, которые он представляет Правообладателю;

4.4.4. Подробное описание предполагаемой Зоны доставки с отметкой границ на электронной карте местности;

4.4.5. Любая иная информация, документация, материалы и тому подобное, относящиеся к предлагаемому адресу Предприятия и предполагаемой Зоне доставки, которые могут быть затребованы Правообладателем.

4.5. Если Правообладатель письменно не укажет иное, вся информация, которая упоминается в Пункте 4.4. настоящего Договора, должна быть выслана в электронном формате (как это определено в Базе знаний), приемлемом для Правообладателя, на адреса электронной почты, указанные Правообладателем.

4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения всей вышеуказанной информации Правообладатель должен направить Пользователю проект «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки», либо отказ от одобрения предполагаемого адреса Предприятия и его Зоны доставки, либо запрос о предоставлении дополнительной информации. Кроме того, непредставление Правообладателем проекта «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» в течение вышеуказанного срока следует считать отказом от одобрения предлагаемого адреса Предприятия и его Зоны доставки.

Когда Пользователь получает проект «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки», Пользователь самостоятельно принимает окончательное решение по закреплению помещения для Предприятия путем подписания «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки», принимая на себя любые риски, связанные с ведением деятельности в рамках настоящего Договора в данном помещении. Когда Правообладатель получает от Пользователя оригинал подписанного Пользователем «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» и всю необходимую информацию о помещении (Пункт 4.4. настоящего Договора), Правообладатель приступает к подготовке Дизайн-проекта только после внесения Пользователем Концессионной платы и предоставления Пользователем заверенной копии Договора аренды (визуальные решения, примерная планировка всех помещений с указанием размеров стен, высоты потолков, оконных и дверных проемов, а также экспликация помещений и примерное планировочное решение на размещение оборудования с описанием спецификации этого оборудования для согласованного помещения), при этом изменение Дизайн-проекта или спецификации оборудования возможно только по предварительному согласованию с Правообладателем.

Стороны отдельно обговорили, что Пользователь самостоятельно, либо с привлечением профессиональных компании организует замеры помещения в соответствии с требованиями Правообладателя и предоставляет Правообладателю обмерный план. Правообладатель не несёт ответственность за несоответствие фактических размеров помещения с размерами указанных в обмерном плане и выявленных в процессе проведения строительных и ремонтных работ.

В случае, если по какой-либо причине Пользователь отказывается от использования помещения, на которое Правообладатель уже предоставил Дизайн-проект, подготовка второго и последующих Дизайн-проектов осуществляется Правообладателем за отдельную плату, размер которой устанавливается соглашением Сторон.

4.7. Правообладатель в любое время вправе в одностороннем порядке изменять Зону доставки, при этом в адрес Пользователя отправляется новая редакция «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» и/или Приложения к нему, в котором определяется Зона доставки, а Пользователь обязан подписать такое «Соглашение об адресе Предприятия и Зоне доставки» и/или Приложение к нему в течение 3 (Трёх) календарных дней с даты получения «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» и/или Приложения к нему. В любом случае предложенная Правообладателем новая Зона доставки начинает действовать через 3 (Три) календарных дня с момента получения Пользователем или его Представителем такого «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» и/или Приложения к нему или с момента, когда Пользователь или его Представитель должен был получить вышеуказанные документы.

4.8. Пользователь за свой счет осуществляет строительные и ремонтные работы в помещении в соответствии с Базой знаний, руководствуясь предоставленным Дизайн-проектом и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости заказывает и готовит по требованию арендодателя и контролирующих органов дополнительные проекты по помещению, где будет находиться Предприятие, в том числе, но не ограничиваясь: проект вентиляции, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, охранной и пожарной сигнализаций и тому подобное. Пользователь самостоятельно несет ответственность за согласование всех проектов с Арендодателем и/или контролирующими органами.

4.9. В случае, если в процессе производства строительных и ремонтных работ или при выявлении несоответствия Дизайн-проекта требованиям действующего законодательства Российской Федерации, потребуется изменение согласованного Дизайн-проекта, Пользователь обязуется незамедлительно известить Правообладателя о таких изменениях и в обязательном порядке согласовать с ним такие изменения.

4.10. Правообладатель не берет на себя ответственность за риски, связанные с техническими требованиями по проведению строительных и ремонтных работ и эксплуатации зданий.

4.11. Правообладатель оставляет за собой право контролировать ход строительных и ремонтных работ, при этом не мешая их проведению, а Пользователь обязуется не препятствовать этому контролю и предоставлять всю информацию по запросу Правообладателя (включая, но не ограничиваясь: фото и видео отчеты; копии актов о скрытых работах; копии чеков и накладных на приобретение строительных и отделочных материалов; копии паспортов на оборудование; копии документов подрядной организации - разрешения, лицензии и т.д.).

4.12. По окончании строительных и ремонтных работ Правообладатель производит приёмку предприятия на соответствии Дизайн проекту и требованиям Правообладателя. Пользователь обязан предоставить беспрепятственный доступ представителю Правообладателя для осуществления такой приёмки. В случае, если в результате проверки будут выявлены несоответствия Дизайн проекту и требованиям Правообладателя, Пользователь обязан устранить все несоответствия в срок, указанный Правообладателя. Правообладатель имеет право не разрешить открыть Предприятие до устранения всех выявленных замечаний.

4.13. Открытие Предприятия может происходить в один или два этапа: открытие Предприятия на доставку (по тексту настоящего Договора **«Открытие на доставку»**) и/или открытие зала для гостей Предприятия (по тексту настоящего Договора **«Открытие зала для гостей»**):

4.13.1. Открытие на доставку происходит в согласованную Сторонами дату, при открытии Предприятия Стороны подписывают «Акт об открытии Предприятия на доставку», после чего Предприятие считается открытым. До подписания Сторонами вышеуказанного Акта Пользователь не вправе производить отгрузку продукции и оказание услуг Сети на доставку.

4.13.2. Открытие зала для гостей происходит в согласованную Сторонами дату, при Открытии зала для гостей Стороны подписывают «Акт об открытии зала для гостей Предприятия», после чего зал для гостей считается открытым. До подписания Сторонами вышеуказанного Акта Пользователь не вправе оказывать услуги общественного питания в зале для гостей.

4.14. Пользователь обязан в срок не более 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» произвести ремонтные и строительные работы в помещениях соответствующего Предприятия, закупить и установить оборудование и приступить к началу работ по продаже продукции и оказанию услуг Сети, открыв Предприятие и подписав соответствующий «Акт об открытии Предприятия на доставку» и/или «Акт об открытии зала для гостей Предприятия».

4.15. Все изменения, связанные с перепланировкой, уменьшением или увеличением площади помещений Предприятия, функциональными изменениями технологических процессов, связанных с изменением состава оборудования, в обязательном порядке должны согласовываться с Правообладателем в письменной форме.

4.16. В случае выявления Правообладателем отклонений во внешнем оформлении Предприятия Пользователя от стандартов, установленных Правообладателем, Пользователь обязан устранить нарушения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления соответствующих требований Правообладателем.

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Концепция обслуживания и меню предполагает эксплуатацию Предприятий Пользователем в соответствии с Базой знаний. Пользователь обязан обеспечивать соответствие качества своей продукции и оказание услуг качеству продукции и оказанию услуг в соответствии с Базой знаний. Пользователь обязан управлять своими Предприятиями в соответствии с инструкциями и указаниями Правообладателя так, как они изложены в Базе знаний, содержащей обязательные требования и рекомендуемые спецификации, стандарты (в том числе, но не ограничиваясь, стандарты обслуживания клиентов) и рабочие процедуры, и иные указания Правообладателя, которые относятся к эксплуатации Предприятий и которые совершенствуются (изменяются) в соответствии с накопленным опытом, изменениями в законодательстве или ситуацией на рынке.

5.2. База знаний является конфиденциальной информацией и принадлежит Правообладателю. Без предварительного письменного согласия Правообладателя Пользователь и/или его представитель, не могут частично или полностью воспроизводить, или копировать Базу знаний и обязаны принять меры по обеспечению режима конфиденциальности и не разглашению полученной информации из Базы знаний, в

том числе сотрудниками и контрагентами Пользователя. Сотрудникам Пользователя может быть предоставлен доступ к Базе знаний только с письменного запроса Пользователя с указанием ФИО и должности сотрудника, а также его контактных данных. В зависимости от должности сотрудника ему будет предоставлен доступ только к той части Базы знаний, в которой содержатся документы для выполнения своих должностных обязанностей. Пользователь имеет доступ ко всей Базе знаний.

5.3. На Пользователя может быть возложено обязательство приобретать сырье, полуфабрикаты, напитки, бытовую химию, посуду, упаковочные материалы, инвентарь, оборудование и прочие товары, согласованных марок и качества, используемых Предприятиями, у определенных поставщиков (в том числе у Стратегических партнеров), указанных Правообладателем в Базе знаний. В целях поддержания единых стандартов и качества приготовления блюд Пользователь не имеет прав при приготовлении блюд меню использовать сырье и полуфабрикаты, не согласованные Правообладателем.

5.4. На своих Предприятиях Пользователь не вправе вести какую-либо иную деятельность и/или продавать какую-либо иную продукцию, и/или оказывать услуги кроме одобренных Правообладателем для данных Предприятий.

5.5. Время работы Предприятий (время приема заказов на доставку и время работы зала для гостей) Пользователь устанавливает в соответствии с Базой знаний и местными нормативно-правовыми актами. В случае несоответствия времени работы предприятия с Базой знаний, Пользователь обязан согласовать такой режим работы с Правообладателем письменно.

5.6. В ежедневной работе Пользователь должен ориентироваться на ключевые показатели работы Предприятия, установленные Правообладателем и прилагать все усилия для достижения этих показателей. Ключевые показатели деятельности Предприятия указаны в Базе знаний и могут быть изменены в одностороннем порядке Правообладателем. К ключевым показателям относятся, но не ограничиваясь:

5.6.1. Итоговая оценка прохождения внутреннего аудита;

5.6.2. Скорость приготовления заказа;

5.6.3. Скорость доставки заказа;

5.6.4. Количество негативных отзывов гостей;

5.6.5. Процент сотрудников, прошедших обучение у Правообладателя.

Для организации работы Предприятия создаются различные каналы коммуникации (мессенджеры, электронная почта). Пользователь обязуется обеспечить участие своих сотрудников в тематических каналах, а также сам принимать участие в каналах, определенных Правообладателем.

5.7. Правообладатель вправе проводить проверки на соответствие требованиям и стандартам: Аудит классический и Аудит Вкуса.

5.8. Аудит классический.

5.8.1. Аудит классический проводится Правообладателем не менее 1 раза в месяц. Правообладатель вправе в любое время в течение месяца провести аудит Предприятия Пользователя для выявления отклонений от текущих целевых показателей Сети. Под целевыми показателями понимаются измеримые цели в деятельности Предприятия, направленные на достижение максимально безопасного производства продукции, соблюдение действующих санитарных норм и правил, а также повышение привлекательности Предприятия для посетителей. Порядок проведения аудита, целевые показатели, а также меры воздействия Правообладателя на Пользователя, в случае отклонения от базовых параметров деятельности Предприятия последнего, опубликованы в Базе знаний.

5.8.2. Для организации проведения аудита Правообладатель имеет право привлекать третьих лиц или проводить аудиты с привлечением собственных сотрудников. Пользователь не имеет права препятствовать проведению аудита и обязуется предоставить доступ на Предприятие аудиторам в течении всего времени работы Предприятия.

5.8.3. В случае если Правообладателем обнаружены грубые значительные отклонения Предприятия от целевых показателей Сети, то Правообладатель вправе временно приостановить деятельность Предприятия Пользователя до устранения допущенных нарушений, выявленных при аудите. Пользователь обязан согласовать с Правообладателем возможность направления специалиста Правообладателя (Бренд-шефа) к местонахождению Предприятия для оказания консультационных услуг по вопросу устранения допущенных нарушений. Расходы, связанные с участием квалифицированного сотрудника Правообладателя (проезд, проживание и т.д.) возлагаются в полном объеме на Пользователя.

5.8.4. В случае если при аудиторской проверке Предприятия Пользователя Правообладателем обнаружены более значительные отклонения и значительные отклонения Предприятия от целевых показателей Сети то, Правообладатель совместно с Пользователем разрабатывают план мероприятий по исправлению допущенных нарушений и в согласованные сроки Пользователь реализует мероприятия с обязательным ежедневным отчетом перед Правообладателем. По желанию Пользователя ему может быть отправлен

сотрудник Правообладателя для проведения дополнительного обучения сотрудников Пользователя на территории Предприятия и консультирования по вопросам операционной работы Предприятия. Пользователь обязан согласовать с Правообладателем возможность направления специалиста Правообладателя (Бренд-шефа) к местонахождению Предприятия для оказания консультационных услуг по вопросу устранения допущенных нарушений. Расходы, связанные с участием квалифицированного сотрудника Правообладателя (проезд, проживание и т.д.) возлагаются в полном объеме на Пользователя.

5.8.5. В случае если при аудиторской проверке Предприятия Пользователя Правообладателем обнаружены незначительные отклонения Предприятия от целевых показателей Сети то, Правообладатель дистанционно оказывает Пользователю поддержку и предоставляет консультационные услуги по устранению допущенных незначительных отклонений Предприятия от целевых показателей Сети.

5.8.6. Сопровождение Предприятия Пользователя по месту нахождения Предприятия специалистом Правообладателя осуществляется не более 3 – 5 рабочих дней. После оказания консультационных услуг Бренд-шеф специалист Правообладателя подготавливает для Пользователя рекомендации, а также формирует отчет об оказанных услугах. По желанию Пользователя, за дополнительную оплату и по согласованию с Правообладателем, сопровождение может быть продлено на согласованный срок.

5.8.7. Правообладатель вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней после посещения Предприятия Пользователя специалистом Правообладателя (Бренд-шефом) организовать повторную аудиторскую проверку с целью контроля Предприятия Пользователя на предмет устранения выявленных ранее допущенных нарушений.

5.8.8. Правообладатель имеет право проводить внеплановые проверки деятельности Предприятия Пользователя.

5.9. Оценка результатов классического Аудита.

5.9.1. При оценке деятельности Пользователя при проведении классического Аудита применяются следующие определения степени тяжести нарушения с его оценкой, выраженной в процентах (100 % – 0% - отсутствие нарушений):

- Незначительное нарушение;
- Значительное нарушение;
- Более значительное нарушение;
- Грубое нарушение.

Актуальные значения показателей оценки деятельности Пользователя в процентном выражении при проведении классического Аудита устанавливаются Правообладателем и размещены в Базе Знаний.

5.9.2. При выявлении нарушений при проведении классического Аудита Пользователь обязан по требованию Правообладателя предоставить письменные объяснения, видеоотчёт исправленных нарушений, документы, подтверждающие исправление. В случае, если при оценке деятельности правообладателем обнаружены значительные отклонения от нормы и результат составляет менее 85%, то правообладатель вправе временно приостановить деятельность Предприятия Пользователя до устранения допущенных нарушений, выявленных при Аудите и применить штрафные санкции:

- При Грубом нарушении – 10 000 руб. и/или приостановка деятельности до устранения нарушений (отключение от Системы);
- При Более значительном нарушении – 5 000 руб. и/или приостановка деятельности до устранения нарушений (отключение от Системы);
- При Значительном нарушении – 2 500 руб. и/или выполнение комплекса мер по устранению нарушений, определенных по согласованию с Правообладателем;
- При Незначительном нарушении – нет штрафа.

5.10. **Аудит Вкуса** – контрольная закупка, визуальная оценка и проверка соответствия готовой продукции техническим картам.

5.10.1. Критерии оценки деятельности Пользователя при проведении Аудита Вкуса устанавливаются Правообладателем и размещены в Базе Знаний.

5.11. Аудит (любой из видов) проводится на платной основе, оплата осуществляется в соответствии с п. 8.3 Договора.

5.12. По результатам Аудита (любого из видов) формируется **Отчёт о проверке** (Приложение № 1), где фиксируются итоговые данные прохождения Аудита. Правообладатель дистанционно оказывает Пользователю поддержку и предоставляет консультационные услуги по устранению допущенных отклонений Предприятия от целевых показателей Сети.

5.13. Показатель **Количество негативных отзывов гостей**.

При оценке деятельности Пользователя применяются следующие определения степени тяжести нарушения по ключевому показателю, который связан с количеством негативных отзывов гостей, выраженной в процентном соотношении (Доли жалоб и рекламаций, полученных от гостей, включающих себе жалобы на Операции (количество жалоб / количество чеков всего) + жалобы Доставки (количество жалоб / кол-во чеков доставки):

- Незначительное нарушение;
- Значительное нарушение;
- Более значительное нарушение;
- Грубое нарушение.

Актуальные значения показателей оценки деятельности Пользователя в процентном выражении по показателю «Количество негативных отзывов гостей» устанавливаются Правообладателем и размещены в Базе Знаний.

5.13.1. При выявлении нарушений Пользователь обязан устранить нарушения и снизить % (процентный) показатель "Количество негативных отзывов гостей":

- При Грубом нарушении - приостановка деятельности до устранения нарушений (отключение от Системы) или по согласованию с Правообладателем определить и выполнить комплекс мер по устранению низкого % (процента) показателя "Количество негативных отзывов гостей";
- При Более значительном нарушении – по согласованию с Правообладателем определить и выполнить комплекс мер по устранению низкого % (процента) показателя "Количество негативных отзывов гостей";
- При Значительном нарушении – Пользователь самостоятельно вносит корректировки в работу Предприятия;
- При незначительном нарушении – Пользователь самостоятельно вносит корректировки в работу Предприятия.

5.14. Пользователь с целью самоконтроля имеет право по собственной инициативе обратиться к Правообладателю либо к третьему лицу - Стратегическому Партнеру, осуществляющему проведение Аудита на основании договора с Правообладателем, для проведения любого из видов Аудита на своих Предприятиях.

5.15. Правообладатель с целью оценки работы предприятий Пользователя на соответствие стандартам компании, уровню качества приготовления блюд и сервису обслуживания гостей, а также в целях применения скидок на обязательные платежи (роялти) для Пользователей применяет **систему Рейтинга**.

5.15.1. Актуальные значения показателей Рейтинга правила оценки значений Рейтинга устанавливаются Правообладателем и размещены в Базе Знаний. Значения Рейтинга могут быть пересмотрены Правообладателем в одностороннем порядке, но не чаще чем 1 раз в полгода.

5.15.2. Правообладатель имеет право исходя из количества предприятий у Пользователя изменять размер общей скидки в меньшую сторону.

6. ОБУЧЕНИЕ

Правообладатель организует для Пользователя обучение и обеспечивает онлайн доступ к учебным материалам, а Пользователь берет на себя обязательства по прохождению обучения и профессиональной подготовке персонала, вовлеченного в деятельность своих Предприятий. Для этого:

- 6.1. Правообладатель способствует организации работы и функционированию Учебного Центра;
- 6.2. Пользователь обеспечивает наличие в штате Предприятий необходимого количества обученных и аттестованных сотрудников;
- 6.3. Пользователь обязуется, что один или несколько учредителей/участников/акционеров Пользователя, которые в сумме владеют 50% (Пятьдесят процентов) и более доли в уставном капитале/акций Пользователя; или самим Пользователем (в том случае если Пользователь является Индивидуальным предпринимателем) будет пройден полный учебный курс на общих условиях с выполнением всех зачетных пунктов по управлению Предприятием. В случае смены учредителей/участников/акционеров Пользователя, которые в сумме владеют 50% (Пятьдесят процентов) и более доли в уставном капитале/акций Пользователя, новые учредители/участники/акционеры, которые в сумме будут владеть 50% (Пятьдесят процентов) и более доли в уставном капитале/акций Пользователя,

должны пройти в Учебном центре полный учебный курс по управлению Предприятием в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты смены учредителей/участников/акционеров Пользователя;

6.4. Пользователь обязуется завершить обучение по учебному курсу по управлению (Пункт 6.3. настоящего Договора) в срок не позднее чем через 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты открытия Предприятия (в зависимости от того, какая дата наступит ранее), при этом Правообладатель вправе самостоятельно определить конкретные даты обучения в пределах вышеуказанного срока.

6.5. Если в штате Предприятия предусмотренная должность Управляющего и/или Пользователь не планирует сам заниматься операционным управлением Предприятием, а планирует привлечь Управляющего, в таком случае на данного сотрудника распространяются правила, указанные в подпунктах 6.3. и 6.4.

6.6. Пользователь не имеет права допускать к работе сотрудников, не прошедших обучение в течении 30 календарных дней с момента выхода на работу.

6.7. Правообладатель имеет право в любое время назначить повторное обучение любому сотруднику Пользователя в зависимости от итогов прохождения аудитов, обучения, в случае ухудшения показателей работы Предприятия. Пользователь обязуется обеспечить участие всех сотрудников в процессе обучения и аттестации и контролировать сроки прохождения обучения.

6.8. Пользователь обязуется, в случае внесения Правообладателем существенных обновлений материалов Базы знаний (включая, но не ограничиваясь вводом нового меню, новых и сложных позиций меню, значительных обновлений применяемого программного обеспечения и т.п.), по требованию Правообладателя обеспечить выезд своего персонала к месту обучения указанному Правообладателем.

6.9. Пользователь берет на себя все расходы, связанные с проездом и проживанием своих сотрудников, проходящих обучение, в независимости от места проведения учебных курсов (место проведения определяется Правообладателем), за исключением тех случаев, когда такие расходы полностью или частично берет на себя Правообладатель.

6.10. Пользователь в обязательном порядке согласует с Правообладателем даты и объем продолжительность обучения до проведения соответствующего обучения.

6.11. Пользователь вправе за дополнительную плату согласовать с Правообладателем сопровождение процесса открытия Предприятия Пользователя, путем направления квалифицированной команды сотрудников Правообладателя к месту открытия. При этом Пользователь также берет на себя все расходы, связанные с проездом и проживанием сотрудников Правообладателя.

7. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

7.1. Маркетинговая и рекламная политика каждого Предприятия определяется общей маркетинговой и рекламной политикой Сети и реализуется в соответствии с правами на использование Комплекса исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средств индивидуализации товаров (Пункт 2.1. настоящего Договора) в соответствии и по правилам, определенным Базой знаний.

7.2. Маркетинговые и рекламные мероприятия Предприятий, направленные на продвижение защищенных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров Правообладателя, определенные Правообладателем, являются обязательными к проведению для Пользователя. Пользователь обязан обеспечить наличие блюд, товаров, услуг, указанных в маркетинговых и рекламных мероприятиях Правообладателя на весь период их проведения, Пользователь не имеет права препятствовать проведению данных мероприятий, в том числе, ставить на «стоп» блюда, товары и услуги, участвующие в данных мероприятиях.

7.3. Существует единственный интернет ресурс, определяемый как «Официальный сайт» Предприятий Пользователя, который находится по адресу типа: <http://mybox.ru/>, а также официальное мобильное приложение «МУВОХ». Никакие иные Интернет-ресурсы Предприятия, в том числе в социальных сетях, не могут именоваться как «Официальный сайт».

7.4. В целях организации информирования потенциальных клиентов Пользователь обязуется провести рекламно-информационные мероприятия в течении, но не ограничиваясь, 14 календарных дней до открытия Предприятия и в течении не менее 90 дней после дня открытия Предприятия в соответствии с рекомендациями Правообладателями, указанными в Базе знаний.

7.5. Для самостоятельного создания Пользователем локальных рекламных материалов допускается использование исходных материалов (файлов), размещенных в Базе знаний. Если Пользователь желает использовать уникальный рекламный материал (изображение, слоган и тому подобное), в том числе комбинируя исходные материалы (файлы), размещенные в Базе знаний, он должен изготовить вышеуказанный рекламный материал в строгом соответствии с правилами, порядком согласования созданных локальных рекламных материалов Правообладателем, изложенными в Базе знаний.

7.6. Пользователь понимает степень своей ответственности и самостоятельно несет все риски по использованию и распространению рекламных материалов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязуется ежемесячно проводить локальные маркетинговые мероприятия. Правообладатель рекомендует, использовать бюджет, проводимых ежемесячных локальных маркетинговых мероприятий в размере не менее 1 (один) процент от суммы валовой денежной выручки по всем видам проданной продукции и оказанных услуг всех Предприятий Пользователя за предыдущий месяц, определяемой по данным системы Кассир-мастер.

7.7. Пользователь по запросу Правообладателя обязан предоставить лицу, отправившему запрос, отчет о рекламной активности.

7.8. Любые материалы, размещаемые Пользователем в социальных сетях, должны быть согласованы с Правообладателем. В случае самостоятельного размещения рекламных и информационных материалов Пользователь принимает на себя все риски, связанные с соответствием указанных материалов Законодательству Российской Федерации.

7.9. Пользователь имеет право нанимать третьи лица (Подрядчик) для оказания услуг по ведению аккаунтов в социальных сетях. Правообладатель не несет ответственности за результаты работы Подрядчика. Пользователь в случае привлечения Подрядчика к работе в социальных сетях обязуется донести до него все требования Правообладателя и включить соответствующий пункт в договор с Подрядчиком.

8. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

Пользователь по настоящему Договору уплачивает Правообладателю, следующие платежи:

8.1. Концессионная плата:

8.1.1. Единовременная плата, которая взимается за предоставление права на открытие каждого Предприятия Пользователя для оказания услуг общественного питания составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

8.1.2. Пользователь обязан внести Концессионную плату за предоставление права на открытие каждого Предприятия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Передача Пользователю права на открытие каждого Предприятия подтверждается через подписание Сторонами Акта приема-передачи права на открытие Предприятия.

8.2. Роялти:

8.2.1. Регулярные, периодические, ежемесячные платежи Пользователя за пользование Комплексом исключительных прав и за оказываемые Пользователю услуги по продвижению и рекламной поддержке Предприятий (исчисляются со дня открытия первого и последующих Предприятий, в соответствии с Пунктом 4.13. настоящего Договора) в размере 6% (шесть процентов) от валовой денежной выручки по всем видам проданной продукции и оказанных услуг всех Предприятий Пользователя за предыдущий месяц, определяемой по данным Системы Кассир-мастер.

8.2.2. Роялти Пользователь обязан перечислять не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.

8.3. Плата за проведение аудита:

8.3.1. Оплата за проведение аудита за принятый Сторонами отчетный период указывается в акте об оказанных услугах и рассчитывается исходя из цены, установленной Прейскурантом цен Правообладателя (Приложение № 2).

При этом, цена за проведение аудита, может увеличиваться пропорционально росту ключевой ставки ЦБ РФ. Указанная индексация применяется на усмотрение Правообладателя.

8.3.2. Оплата за проведение аудита осуществляется Пользователем ежемесячно, не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

- 8.4. Правообладатель вправе по своему усмотрению временно снижать размер любого из вышеперечисленных платежей (предоставлять скидку).
- 8.5. Стороны могут договориться об ином порядке начисления и уплаты вышеперечисленных платежей путем подписания соответствующего соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 8.6. Все платежи, вносимые Пользователем, облагаются НДС по ставке, согласно действующему законодательству. Об изменении размера НДС Правообладатель извещает Пользователя не менее, чем за 3 рабочих дня до даты оплаты.
- 8.7. Стороны договорились, что в случае, если Правообладатель понесет расходы за услуги, оказываемые третьими лицами ему как Правообладателю Товарного знака, но в интересах Пользователя, Пользователь обязуется возместить данные расходы Правообладателю на основании выставленных Правообладателем счетов.
- 8.8. В случае оказания Правообладателем Пользователю дополнительных консультационных услуг по вопросам, не охватываемым Базой Знаний, Пользователь оплачивает указанные услуги на основании выставленных счетов по цене, установленной дополнительным соглашением Сторон.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Во исполнение настоящего Договора Правообладатель обязуется:

- 9.1. После окончания Представителем Пользователя полного учебного курса по управлению и последующей успешной аттестации, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты успешной аттестации, предоставить Пользователю, при условии полного и непрерывного выполнения последним своих обязательств по настоящему Договору, право использования Базы знаний в том числе:
- 9.1.1. Зарегистрировать на сайте <http://www.mybox.ru> раздел (в том случае если он еще не зарегистрирован), посвященный Предприятию Пользователя и обеспечить своевременное наполнение контентом данного раздела; онлайн доступ к нему Пользователя для заполнения и последующей корректировки содержания раздела;
- 9.1.2. Передать Базу знаний и обеспечить онлайн доступ к ней.
- 9.2. После подписания Сторонами «Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки» в срок не превышающий двадцати рабочих дней изготовить и передать Пользователю Дизайн-проект Предприятия;
- 9.3. Согласовывать сроки обучения и способствовать обучению сотрудников Пользователя в Учебном Центре в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора и Базой знаний.
- 9.4. Предоставить Пользователю доступ к учебным программам (учебным курсам) и организовывать дистанционное обучение всех сотрудников Пользователя путем предоставления доступа к Базе знаний и учебно-методическим материалам.
- 9.5. Оказывать консультационную поддержку Пользователю по вопросам операционной работы Предприятия, проведения рекламных мероприятий, технологии приготовления блюд, проведенным аудитам, используемому сырью и другим относящихся к работе Предприятия. Такая поддержка оказывается в рабочее время.
- 9.6. Обеспечить Пользователя рекомендациями по использованию новых разработок и технологий Системы посредством Базой знаний.
- 9.7. Устанавливать стандарты качества продукции и оказания услуг, реализуемых или осуществляемых Пользователем в связи с осуществлением деятельности по настоящему Договору, публиковать их в Базе знаний и контролировать их соблюдение Пользователем.
- 9.8. Организовать контроль над производственной деятельностью Пользователя на его Предприятиях в том числе: силами своих представителей (выездные проверки) с периодичностью не реже чем один раз в квартал; дистанционным контролем (удаленный анализ экономических показателей и контроль выполнения предписаний Базы знаний посредством просмотра видеоизображения, полученного с веб-камер на Предприятиях Пользователя и других производственных единицах); мониторингом отзывов клиентов (опросы и анализ обращений, сообщений в социальных сетях); способом привлечения сторонних третьих лиц (в том числе технология «тайный покупатель») и другое; при этом расходы на привлечение сторонних третьих лиц (технология «тайный покупатель») оплачиваются Правообладателем.

- 9.9. Способствовать стабильной работе веб-сайта www.mybox.ru с функцией приема, обработки заказов и функцией передачей этих заказов в систему Кассир-мастер.
- 9.10. Предоставить право пользования Базой Знаний и способствовать стабильной бесперебойной и круглосуточной работе системы Кассир-мастер и Базы знаний.
- 9.11. Незамедлительно извещать Пользователя о нарушениях и технических сбоях в работе веб-сайта www.mybox.ru и системы Кассир-мастер, незамедлительно принимать все возможные меры к устранению перебоев и к скорейшему восстановлению их работоспособности.
- 9.12. Продлевать срок действия товарных знаков (знаков обслуживания), указанных в Пункте 2.1. настоящего Договора.
- 9.13. Предоставить по запросу Пользователя право пользования имеющихся у Правообладателя дополнительных ресурсов (сайты, мобильные приложения и прочее) как собственных, так арендованных, в целях ведения коммерческой деятельности Пользователя, с оплатой в соответствии с п. 8.7 настоящего Договора.
- 9.14. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Пользователю Акты оказанных услуг по договору. В случае если по истечении 5 (пяти) дней с даты получения Акта оказанных услуг Пользователь не вернул подписанный экземпляр или мотивированный отказ от его подписания Правообладателю, Акты считаются подписанными, а оказанные услуги принятыми без замечаний в полном объеме.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Во исполнение настоящего Договора Пользователь обязуется:

- 10.1. Произвести регистрацию настоящего Договора и изменений к нему в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
- 10.2. Своевременно оплачивать Концессионную плату, Роялти и иные платежи, предусмотренные Договором, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 10.3. Контролировать своих сотрудников, а также третьих лиц, взаимодействующих с Пользователем на основании гражданско-правовых договоров, на предмет исполнения ими нормативных документов, регламентов и правил, перечисленных в Базе знаний и сохранения ее конфиденциальности, стандартов контроля качества продукции и услуг, и нести ответственность за действия вышеуказанных лиц как за свои собственные.
- 10.4. Пройти первое обучение по полному учебному курсу по управлению в соответствии с пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Договора в срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, при этом Правообладатель самостоятельно определяют конкретные даты обучения в пределах вышеуказанного срока.
- 10.5. Соблюдать график работы и график технологических перерывов Предприятия - время приема заказов, время курьерской доставки заказов, а также время работы зала для посетителей и окна выдачи заказов в соответствии с требованиями, описанными в Базе знаний, если иные графики, не согласованные с Правообладателем письменно.
- 10.6. В случае заведомо известного закрытия любого из Предприятий Пользователя более чем на сутки (плановый ремонт, реконструкция, судебное приостановление деятельности, переезд, и тому подобное, или в связи с намерением прекращения деятельности), Пользователь должен письменно известить Правообладателя об этих намерениях не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до этого события, или сразу же, как стало об этом известно; в случае закрытия Предприятия более чем на сутки по обстоятельствам форс-мажора, Пользователь должен известить Правообладателя незамедлительно любым доступным способом, но не позже, чем в течение 24 (Двадцати четырех) часов после наступления такого события. Стороны особо оговорили, что Пользователь не вправе закрывать Предприятия по причине отсутствия персонала, ингредиентов для приготовления блюд. Пользователь должен приложить усилия, чтобы не допустить закрытия и/или ухудшение качества оказываемых услуг по указанным в настоящем абзаце причинам.
- 10.7. Использовать при осуществлении предусмотренной настоящим Договором деятельности результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации Правообладателя только указанным в настоящем Договоре образом; соблюдать инструкции и указания

Правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования Комплекса исключительных и неисключительных прав в соответствии с Базой знаний, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления своих Предприятий, используемых Пользователем при осуществлении предоставленных ему по настоящему Договору прав.

10.8. Обеспечивать соответствие качества производимых им на основе настоящего Договора продукции и оказания услуг, стандарты которых Правообладатель обновляет в Базе знаний.

10.9. За свой счет вносить все необходимые изменения в деятельность Предприятия для обеспечения соответствия требованиям Базы знаний или отдельным требованиям Правообладателя, включая, но не ограничиваясь, ремонт любого оборудования, находящегося в ненадлежащем или неисправном состоянии, усовершенствование или переустройство Предприятия, включая мебель, оборудование, принадлежности, оформление и маркетинговые материалы; взаимоотношения с сотрудниками Предприятия.

10.10. Пользователь обязуется не допускать отсутствие в меню определенного блюда (постановка на «стоп») по причине неисправности оборудования более чем 3 (три) календарных дня. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить Правообладателя в письменном виде о факте постановки на «стоп», как только стало известно о неисправности оборудования.

10.11. Использовать в работе Предприятия продукты, напитки, расходные материалы, упаковочный материал, оборудование и рекламные материалы только те, которые одобрены Правообладателем, в том случае если Правообладатель выдвигает такое требование: настоящее требование обязывает Пользователя использовать определенные товары и услуги, применяемые на Предприятии и приобретаемые только у тех поставщиков, которые в данный момент (т.е. во время получения товаров и услуг) могут входить в перечень Стратегических партнеров, определенных в Базе знаний, одобренных Правообладателем или согласованных с ними.

10.12. Заключая прямые двусторонние договоры со Стратегическими партнерами на поставки оборудования, продуктов, напитков, упаковочных материалов, расходных материалов, договоры на оказание услуг не допускать противоречия таких договоров договорам, заключенным в интересах Сети между этими Стратегическими партнерами и Правообладателем; не разглашать третьим лицам ценовые и другие условия работы со Стратегическими партнерами без письменного согласия Правообладателя и/или Стратегического партнера.

10.13. Реагировать на все жалобы потребителей продукции и услуг Предприятия (Предприятий) в срок и в соответствии с правилами и регламентами по работе с жалобами, включенных в Базу знаний. Пользователь в течении всего времени работы Предприятия обязуется поддерживать постоянную коммуникацию с сотрудниками Контакт-центра, работающие с жалобами потребителей с целью оперативного ответа на жалобы.

10.14. Пользователь обязуется следить за отзывами и оценками оставляемые посетителями на персональных страницах Предприятия на «Яндекс.Картах» и картах 2GIS. Прилагать все усилия для повышения уровня оценок до установленных Правообладателем целевых значений.

10.15. Организовать в помещении Предприятия доступ к сети Интернет и обеспечить его бесперебойную работу; характеристики интернет соединения указаны в требованиях к обеспечению Предприятия должны обеспечивать полноценную функциональность всех технических средств, и указанных в Базе знаний.

10.16. Обеспечить режим сохранности доступа (конфиденциальности) к предоставленным ему служебным логинам и паролям к Системе кассир-мастер и Базе знаний. В случае увольнения и принятия на работу сотрудников незамедлительно проинформировать Правообладателя об изменении в составе сотрудников Предприятия с указанием ФИО и должности сотрудника и даты увольнения или приема.

10.17. Не разглашать полученную от Правообладателя конфиденциальную коммерческую информацию, в том числе, представленную в Базе знаний.

10.18. Информировать потребителей продукции и услуг Предприятия наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

10.19. Не конкурировать (не создавать иные предприятия и не оказывать содействие в создании предприятий, кроме указанных в разделе 3 настоящего Договора на территории, указанной в Пункте 3.1. настоящего Договора, реализующие аналогичную продукцию и услуги) с другими Предприятиями Сети, в том числе и на других территориях, где действуют такие Предприятия, не получать по договорам

коммерческой концессии, другим договорам и/или соглашениям аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) Правообладателя, а также не принимать участие (прямое и/или косвенное) в создании таких предприятий, которые производят/реализуют блюда японской и паназиатской кухни, аналогичные Сети, в течение действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после окончания настоящего Договора или его досрочного прекращения.

10.20. Обеспечить и поддерживать наличие на своих Предприятиях обученных сотрудников, способных пройти аттестацию, в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора.

10.21. Устанавливать цены на продукцию и услуги Предприятия в соответствии с требованиями Правообладателя установленными Базой знаний.

10.22. Соблюдать санитарно-гигиенические требования на Предприятии, изложенные в Базе знаний, а также в действующем законодательстве Российской Федерации.

10.23. Письменно согласовывать с Правообладателем смену участников (учредителей) Пользователя, так как решение об установлении партнерских отношений по настоящему Договору и предоставление коммерческой концессии тесно связано с личностью участников (учредителей) Пользователя; первоначальные участники (учредители) Пользователя фиксируются на дату подписания настоящего Договора, все последующие изменения состава участников (учредителей) должны быть письменно согласованы с Правообладателем.

10.24. Не продавать/отчуждать любым способом какое-либо из своих Предприятий, в том числе все Предприятия, путем размещения объявления в любом виде в сети Интернет (в том числе на сайте avito.ru или подобных ему) и/или СМИ, не размещать в непосредственной близости от Предприятий вывесок «Продается» или подобных им, а также не использовать в любых объявлениях и рекламных материалах каких-либо формулировок, указывающих на то, что объектом продажи является Предприятие, входящее в Сеть, так как это может привести к снижению репутации Правообладателя.

10.25. Пользоваться при переписке с Правообладателем адресом электронной почты предоставленным Пользователю Правообладателем и указанным в разделе 15 настоящего Договора и регулярно (ежедневно) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по местному времени) проверять обновления Базы знаний, в том числе на предмет появления новых требований в ней.

10.26. Надлежащим образом исполнять Соглашения об адресе Предприятия и Зоне доставки для каждого из своих Предприятий.

10.27. Своевременно, в указанный Правообладателем срок отвечать/предоставлять информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора, по запросу Правообладателя.

10.28. Вести отчетность в соответствии с требованиями, изложенными в Базе знаний, и ежемесячно предоставлять такую отчетность Правообладателю.

10.29. Открывать новые Предприятия только при согласии Правообладателя, выраженном в подписании Акта приема-передачи права на открытие Предприятия в отношении любого нового Предприятия.

10.30. Если Правообладатель, действуя в соответствии с настоящим Договором, должен будет уплатить соответствующим налоговым органам какие-либо налоги на продажи или использование, налоги на товары и услуги, налог на добавленную стоимость, налоги с оборота, акцизные и иные подобные сборы или иные налоги, которые будут начисляться на суммы, перечисляемые Пользователем Правообладателю по настоящему Договору, Правообладатель выставит Пользователю счет на сумму такого платежа, а Пользователь обязан будет компенсировать Правообладателю любой такой платеж.

10.31. Проводить всю выручку от всех видов проданной продукции и оказанных услуг через систему Кассир-мастер.

10.32. Разрешить и не препятствовать Представителям Правообладателя входить в помещения Предприятий Пользователя без предварительного предупреждения в любое время для инспекции, аудита, копирования документов, фотографирования и видеосъемки работы Предприятий и интервьюирования сотрудников и посетителей Предприятий; Пользователь также предоставляет Правообладателю право проверять, без предварительного уведомления Пользователя, любые документы, касающиеся любых поставщиков, у которых Пользователь осуществляет закупки. Пользователь обязуется не искажать какую-либо бухгалтерскую отчетность, требуемую по настоящему Договору; Пользователь обязуется предоставлять копии документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10.33. Не копировать и/или не использовать каким-либо иным образом стиль и оформление, принадлежащие Правообладателю, включая форменную одежду, декоративное оформление, дизайн торговых помещений, цвета, рекламные средства и инструменты маркетинга Правообладателя, за исключением использования вышеперечисленного на иных своих Предприятиях.

10.34. Не продавать и не рекламировать никакие алкогольные напитки как в самих Предприятиях, так и в любых рекламных материалах и вывесках, без предварительного письменного разрешения Правообладателя.

10.35. Не предоставлять представителям средств массовой информации информацию о деятельности Правообладателя, его дочерних, зависимых и аффилированных лиц от собственного имени, имени Правообладателя и/или от имени любых третьих лиц без получения предварительного письменного согласия Правообладателя в отношении таких действий; в этом случае Правообладатель вправе по собственному усмотрению принять участие в предоставлении такой информации средствам массовой информации (в проведении интервью, съемке телепередач, проведении пресс-конференций, даче комментариев и т.д.) или предварительно согласовать текст публикации и/или выступления; согласованный с Правообладателем текст не подлежит изменению.

10.36. Организовать и в дальнейшем вести деятельность специальной производственной единицы Сети, задачей которой является хранение, обработка, подготовка ингредиентов и других товарно-материальных ценностей (Производственно-распределительный центр) в соответствии с требованиями, изложенными в Базе знаний; вышеуказанное Предприятие открывается только в том случае, если такое требование указано в Базе знаний и на Территории обслуживания не действует аналогичный Производственно-распределительный центр, в котором производит закупки Пользователь в необходимом для ведения деятельности Предприятий объеме.

10.37. Участвовать в программе лояльности Сети и других аналогичных мероприятиях, при этом Пользователь полностью принимает условия участия (в том числе любые изменения, которые могут произойти в будущем) в вышеуказанной программе и других мероприятиях Сети; способствовать привлечению в программу лояльности, обеспечить информирование гостей о Программе лояльности и ее условиях в соответствии с требованиями Правообладателя, указанных в Базе знаний.

10.38. Не использовать в качестве способа продаж способы, не предусмотренные настоящим договором. Данное требование распространяется включая, но не ограничиваясь на продажи с сайта, мобильного приложения или других платформ не разработанных или не согласованных Правообладателем, а также на использование Пользователем программ лояльности, не одобренных Правообладателем.

10.39. В срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего договора, заключить договор оказания услуг (Договор об информационно-технологическом взаимодействии с целью обработки фискальных данных при осуществлении переводов физических лиц) с рекомендуемым Правообладателем Оператором, подключиться к программно-аппаратному комплексу Оператора, предназначенному для обработки фискальных данных и уведомить об этом Правообладателя, для интеграции онлайн-кассы Пользователя с сайтом Правообладателя.

10.40. Пользователь обязан проводить реконструкцию помещений своих Предприятий в соответствии с планом проектирования Правообладателя каждые 7 лет с даты открытия.

10.41. Пользователь обязуется до даты открытия смонтировать на Предприятии систему видеонаблюдения (веб-камеры) в соответствии и объеме проекта, предоставленного Правообладателем, и предоставить последнему доступ к указанной системе. Доступ к системе видеонаблюдения должен быть непрерывным в любое время суток в течении действия Договора, Пользователь принимает на себя ответственность по обеспечению непрерывного доступа. Все камеры системы видеонаблюдения должны быть установлены в соответствии с проектом и находиться в рабочем состоянии, не допускается перенос одной или несколько камер без письменного разрешения Правообладателя.

10.42. Пользователь обязуется исправлять все недочёты выявленные по результатам проведения аудита, предоставлять отчёты, подтверждающие исправления в сроки, установленные Правообладателем.

10.43. Пользователь обязуется соблюдать целевые показатели работы предприятия, установленные Правообладателем: скорость доставки, скорость приготовления, минимальная оценка прохождения аудита и другие. Пользователь прилагает все усилия для достижения этих показателей.

10.44. Пользователь обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет с момента его расторжения/прекращения, не вступать или пытаться вступить в трудовые отношения с Работниками Правообладателя, состоящими/состоявшими в трудовых отношениях с Правообладателем, его Аффилированными лицами и иными Пользователями Правообладателя. Под Работниками Правообладателя Стороны понимают физическое лицо, которое имеет трудовой договор с Правообладателем, его Аффилированными лицами и иными Пользователями Правообладателя, а также физические лица, с которыми момента расторжения Правообладателем трудовых договоров не истекло 6 (шесть) календарных месяцев. Стороны установили следующие целенаправленные действия Пользователя, результатом которых будет являться последующее трудоустройство Работников Правообладателя у Пользователя:

- предложение Пользователем работы Работнику Правообладателя в любой форме (устно, письменно или с использованием любых средств связи, исключая адресованные неопределенному кругу лиц публикации о вакансиях в специализированных изданиях и на специализированных сайтах в сети Интернет), в том числе ведение переговоров о возможности такого предложения;

- действия Пользователя, направленные на убеждение Работника Правообладателя принять предложение о трудоустройстве.

Предусмотренные настоящим пунктом условия об отказе от заключения трудовых отношений с Работниками Правообладателя носят гражданско-правовой характер, регулирует отношения между Сторонами по настоящему Договору и не могут трактоваться как ограничение трудовых прав Работников Правообладателя.

10.45. В целях обмена документами в рамках действующего договора Пользователь обязуется подключить систему Электронного документооборота (ЭДО) и предоставить Правообладателю необходимые реквизиты для организации ЭДО, реквизиты должны быть переданы в течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания данного договора.

10.46. Документы, переданные по системе ЭДО должны быть акцептованы (подписаны) Пользователем в течении 10 (десяти) рабочих дней, по истечению указанного срока документы считаются подписанными.

10.47. Правообладатель устанавливает необходимое штатное расписание для каждого Предприятия Пользователя необходимое для ведения деятельности. Пользователь обязуется нанять необходимое количество персонала в соответствии с утвержденным Правообладателем штатным расписанием и поддерживать его в течении всей деятельности Предприятия, не допускать перебоя в работе по причине отсутствия персонала.

10.48. Для организации доставки готовых блюд покупателям Пользователь в соответствии с требованиями Правообладателя, указанными в Базе знаний обязуется нанять необходимое количество курьеров и контролировать их работу в соответствии со стандартами и показателями работы доставки и иным способом организовать доставку готовых блюд покупателям.

10.49. Пользователь имеет право сотрудничать с курьерскими службами, согласованными Правообладателем. Пользователь обязуется не заключать устные или письменные договоры с иными курьерскими службами, не согласованными Правообладателем.

10.50. Каждый курьер должен быть обеспечен униформой и иметь в наличии сумку для перевозки доставки в соответствии с требованиями Правообладателя. Униформа и сумка должны поддерживаться в чистом и рабочем состоянии, не нарушающим требования к внешнему виду курьера и хранению/перевозки продукции.

10.51. Каждый курьер должен быть зарегистрирован в Мобильном приложении Курьер и регистрировать все выполненные заказы. Пользователь обязуется соблюдать это требование.

10.52. Все сотрудники Предприятия должны быть обеспечены униформой и бейджами в соответствии со стандартами, описанными в Базе знаний. Пользователь обязуется соблюдать данное требование.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. В зависимости от существенности совершенного Пользователем нарушения условий Договора Правообладатель имеет право применить к последнему меры ответственности в виде:

11.1.1. Наложение штрафных санкций/пени/неустойки, в том числе в кратном размере за повторные нарушения.

11.1.2. Ограничение доступа к Системе Кассир-мастер.

11.1.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора.

11.2. Существенными признаются:

11.2.1. нарушения следующих пунктов настоящего Договора: 3.4.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.7.; 4.9.; 4.12.; 4.14.; 4.16.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4.; 5.8.2.; 5.10.1.; 6.3.; 6.4.; 7.2.; 7.4.; 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 10.7.; 10.8.; 10.9.; 10.10.; 10.11.; 10.12.; 10.13.; 10.14.; 10.15.; 10.16.; 10.17.; 10.19.; 10.20.; 10.21.; 10.22.; 10.23.; 10.25.; 10.26.; 10.27.; 10.30.; 10.31.; 10.32.; 10.33.; 10.34.; 10.35.; 10.36.; 10.37.; 10.38.; 10.39.; 10.40.; 10.41.; 10.43.; 13.6.

11.2.2. просрочка по оплате любых платежей по настоящему Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней;

11.2.3. выявление Правообладателем факта занижения Пользователем валовой денежной выручки по всем видам проданной продукции и оказанных услуг всех Предприятий Пользователя, что оказывает непосредственное влияние на размер Роялти;

11.2.4. инициирование в отношении Пользователя процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (начиная с процедуры наблюдения).

11.3. В случае выявления нарушений Правообладатель направляет Пользователю требование об устранении нарушений посредством используемых Сторонами каналов связи (электронная почта, мессенджеры). В случае, если Пользователь в течение 10 (Десяти) календарных дней не исправит/не прекратит нарушать условия Договора, указанные в п. 11.2 (существенные нарушения) и/или повторно допустит нарушения любого из вышеуказанных пунктов в течение 1 (Одного) года с даты направления ему первичного требования о нарушении вышеуказанных пунктов настоящего Договора, **Правообладатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке** согласно п. 13.4 Договора.

11.4. При допущении **существенного нарушения условий Договора** (п. 11.2. Договора) в первый раз Правообладатель вправе **немедленно** применить **Ограничение доступа Пользователя к Системе** (Пункт 1.5. настоящего Договора) с последующим уведомлением Пользователя посредством используемых Сторонами каналов связи (электронная почта, мессенджеры).

11.5. Правообладатель вправе **при любых нарушениях Договора** взыскать с Пользователя штрафные санкции в размере от 1000 руб. до 5000 руб. за каждое не устраненное Пользователем в отведенный срок нарушение. Размер штрафа в каждом конкретном случае определяется Правообладателем.

11.6. За каждое повторное нарушение условий настоящего Договора, выявленное в течение 1 (Одного) года, которое также не было устранено в указанный Правообладателем срок, Правообладатель вправе взыскать с Пользователя штрафные санкции в двукратном размере от ранее наложенного взыскания за каждое такое нарушение.

11.7. В случае просрочки внесения любых платежей Пользователем Правообладатель вправе взыскать с Пользователя пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки до погашения соответствующей задолженности.

11.8. В случае простоя, не вызванного форс-мажорными обстоятельствами (п.п. 10.6, 10.10) Правообладатель имеет право взыскать с Пользователя штраф в размере от 1000 руб. до 5000 руб. за каждый день простоя до дня возобновления деятельности. Размер штрафа в каждом конкретном случае определяется Правообладателем.

11.9. Стороны соглашаются с тем, что в случае нарушения Пользователем своих обязательств, предусмотренных пунктом 10.44 настоящего Договора, Пользователь обязуется возместить Правообладателю в полном объеме ущерб, причиненный таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную подготовку Работника Правообладателя, любые расходы Правообладателя, связанные с подбором нового Работника, взамен трудоустроенного к Пользователю, но в любом случае не менее:

- 200 000 рублей для Работника, занимавшего рабочую профессию;
- 300 000 рублей для Работника, занимавшего должность специалиста;
- 500 000 рублей для Работника, занимавшего руководящую должность.

11.10. За нарушение п. 13.5 Договора Правообладатель вправе взыскать с Пользователя штраф в двукратном размере Концессионной платы по настоящему Договору в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

11.11. За нарушение п.п. 10.19, 13.6 Правообладатель вправе взыскать с Пользователя за каждое открытое им предприятие либо за каждый факт регистрации либо использования товарного знака, аналогичного

товарному знаку Правообладателя, штраф в размере, равном Концессионной плате за 1 (одно) Предприятие соответствующего формата.

11.12. Правообладатель вправе зачесть вышеуказанные штрафные санкции и пени в приоритетном порядке из любого платежа Пользователя по настоящему Договору, при этом Пользователь обязан восполнить недостающую часть платежа в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления.

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1. Настоящим Стороны признают, что кроме заявлений, содержащихся в настоящем Договоре, никаких иных заявлений они друг другу не делали, и на какие-либо иные заявления они не полагались. Стороны полностью освобождают противоположную Сторону по Договору и Аффилированных с ними лиц, должностных лиц, директоров, акционеров, партнеров, членов, сотрудников, представителей и агентов противоположной Стороны от любой ответственности в связи с любыми претензиями или исками, основывающимися на любых заявлениях за исключением тех, которые содержатся в настоящем Договоре.

12.2. Настоящим Стороны договорились, что любые авансы, предварительные отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству прав и не выступают основанием для начисления и взыскания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьёй 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

12.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующих выполнению обязательств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, и которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства.

12.4. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о начале действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права на любое указанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года, начиная с даты его подписания, с учетом положений, оговаривающих условия прекращения действия настоящего Договора и содержащихся в настоящем Договоре ниже.

13.2. В соответствии со статьей 425 главы 27 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что условия настоящего Договора, включая обязательства по платежам (Раздел 8 настоящего Договора) применяются к их отношениям, возникшим до момента регистрации настоящего Договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

13.3. Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии в одностороннем внесудебном полностью или частично в том случае, если Пользователем будут допущены существенные нарушения Договора (п. 11.2. Договора, ст. 1037 ГК РФ).

13.4. Правообладатель вне зависимости от наличия или отсутствия нарушений со стороны Пользователя вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его уведомив об этом Пользователя не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения.

13.5. После расторжения настоящего Договора, все права Пользователя по настоящему Договору прекращаются, и Пользователь обязан не определять более свое Предприятие, как Предприятие быстрого

обслуживания «МУВОХ», и с этого момента прекратить использование Базы Знаний, а также торговых названий, торговых марок, знаков обслуживания, символов, цветов, конструкций, печатной продукции, Системы Кассир-мастер и всех видов рекламы, указывающих на коммерческую деятельность Правообладателя, предоставить фотоотчеты, подтверждающие указанное.

13.6. Во время действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения Пользователь и/или Аффилированные с ним лица не вправе оказывать услуги и заниматься реализацией в любом виде продуктов, аналогичных услугам и продуктам МУВОХ, не предпринимать попыток, как прямо, так и косвенно, как действуя самостоятельно, так и через третьих лиц, зарегистрировать на собственное и/или на имя третьих лиц права на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров исключительных прав, используемые Правообладателем, а также на сходные до степени смешения с ними объекты.

13.7. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение или невыполнение своих обязательств до момента их полного исполнения.

13.8. Пользователь признает и соглашается с тем, что любое неисполнение любого обязательства по настоящему Договору является неисполнением по всем договорам коммерческой концессии, существующим в данное время между Правообладателем и Пользователем, Правообладателем и любым Предприятием, представляемым или контролируемым Пользователем или Официальным представителем или любыми Аффилированными с ними лицами либо принадлежащим им или любым Аффилированным с ними лицам, и такое неисполнение обязательства или обязательств будет основанием для расторжения всех остальных таких договоров коммерческой концессии.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Считается, что все термины и слова, используемые в настоящем Договоре, безотносительно к числу и роду, в которых они употреблены, включают любое другое число, единственное или множественное, и любой другой род, мужской, женский или средний, который требуется контекстом или смыслом настоящего Договора или любого его раздела, пункта, параграфа или положения, как если бы такие слова были полностью и должным образом написаны в надлежащем числе и роде.

14.2. Толкования: Любые раздел, пункт, подпункт, положение или условие настоящего Договора или любые их части должны толковаться судом, другими органами или арбитрами как имеющие самую широкую допустимую сферу применения в рамках закона соответствующей юрисдикции и лишь в случае невозможности юридического толкования могут считаться делимыми. Если во время судебного или арбитражного разбирательства, в котором Правообладатель является стороной, по любой причине любая часть настоящего Договора признается не имеющей силы или противоречащей какому-либо применимому закону Российской Федерации, действующему сейчас или в будущем, Стороны договорились о том, что это не влечет недействительность остальных частей настоящего Договора и настоящего Договора в целом. Настоящий Договор содержит все договоренности, достигнутые Сторонами, и отменяет все предыдущие письменные или устные договоренности и соглашения Сторон, относящиеся к предмету настоящего Договора. Настоящий Договор может быть изменен только при письменном согласии обеих Сторон, при том условии, однако, что Правообладатель вправе постоянно обновлять Базу знаний, систему кассир-мастер, как это указано в настоящем Договоре. Положения настоящего Договора, действие которых, согласно их условиям, должно продолжаться и после прекращения настоящего Договора, останутся в силе и после прекращения настоящего Договора.

14.3. Стороны признают и соглашаются, что Пользователь и Правообладатель, оба несут ответственность за действия Аффилированных и уполномоченных лиц, как если бы эти действия были совершены Пользователем или Правообладателем. В целях настоящего Договора действия Аффилированных и уполномоченных лиц рассматриваются как действия Пользователя и/или Правообладателя соответственно. В случае совершения Аффилированными или уполномоченными лицами действий, нарушающих условия настоящего Договора, такие действия рассматриваются как действия Пользователя и Правообладателя и Пользователь, и Правообладатель несут полную ответственность за такие действия Аффилированных или уполномоченных лиц.

14.4. Стороны соглашаются с тем, что переписка, которая ведется посредством электронной почты с адресов электронной почты, указанных в разделе 15 настоящего Договора, а также адресов, определенных

Правообладателем в качестве уполномоченных в соответствии с Базой знаний, является официальной позицией Сторон по настоящему Договору, в том числе при урегулировании споров, возникших при исполнении настоящего Договора. По запросу одной из Сторон ей может быть предоставлено дополнительное письменное подтверждение позиции Стороны.

14.5. Переход к другому лицу какого-либо права, входящего в предоставленный Пользователю Комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора. Новый Правообладатель становится стороной настоящего Договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему праву. Согласия Пользователя на переход к другому лицу (новому Правообладателю) какого-либо права не требуется.

14.6. Ни права, ни обязанности по настоящему Договору, ни Предприятие, ни База знаний, ни исключительное право, не могут быть переданы или переуступлены третьей стороне Пользователем без предварительного письменного согласия на это со стороны Правообладателя. Правообладатель может отказать в выдаче такого согласия исключительно по своему собственному усмотрению.

14.7. Каждая Сторона настоящего Договора подтверждает, что настоящий Договор ей прочитан и понят, и Стороны принимают на себя обязательство выполнять все условия настоящего Договора. Стороны подтверждают, что имели исчерпывающую возможность задать все вопросы, относящиеся к настоящему Договору, и на все эти вопросы получили ответы удовлетворительным для себя образом, и что каждая из Сторон предоставила противоположной Стороне по Договору достаточно времени и возможностей для консультаций с советниками по их собственному выбору на предмет выяснения возможных преимуществ и рисков, связанных с заключением настоящего Договора. Пользователь подтверждает, что настоящий Договор не заключен им под влиянием обмана или в силу заблуждения.

14.8. Стороны заверяют, что лица, подписавшие настоящий Договор, имеют на это соответствующие права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после заключения настоящего Договора и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору полностью или в какой-либо части. Стороны заверяют, что не имеют ограничений в уставных документах на заключение настоящего Договора, а также получили все необходимые предварительные корпоративные одобрения на заключение настоящего Договора.

14.9. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего Договора у них нет никаких взаимных претензий друг к другу и к Аффилированным с ними лицам, а также к должностным лицам, директорам, акционерам, партнерам, членам, сотрудникам, представителям или агентам Сторон.

14.10. Стороны признают, что условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию и берут на себя обязательства по неразглашению условий настоящего Договора как в течение действия настоящего Договора, так и по истечении 5 (Пяти) лет со дня его прекращения.

14.11. Стороны соглашаются, что Правообладатель имеет право периодически проверять платежеспособность Пользователя, а также факт наличия и размере имеющейся у него текущей задолженности перед третьими лицами, используя при этом все законные возможности, в том числе, путем проверки на официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, путем направления запросов в Бюро кредитных историй и т.п.

14.12. Подписывая настоящий Договор, Пользователь соглашается с тем, что экономические показатели деятельности его Предприятий могут быть доступны другим участникам Сети (другим пользователям).

14.13. Договор пронумерован и подписан в 3 (Трех) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (Один) для Пользователя, 1 (Один) для Правообладателя и 1 (Один) для Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

15. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ.

15.1. Стороны намереваются решать споры, возникающие в связи с настоящим Договором путем переговоров. До предъявления иска в суд обязательно предъявление досудебной претензии. Ответ на предъявленную досудебную претензию должен быть дан Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения от другой Стороны. При этом, Стороны осведомлены о последствиях неполучения корреспонденции в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ.

15.2. Все неурегулированные в претензионном порядке споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Правообладателя.

Приложения:

1. Форма Отчёта о проверке.
2. Прейскурант цен за проведение аудита.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ООО «АРТ ФУД»

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Донской, ш. Варшавское, д. 1, стр. 6, ком.
31, помещение А-415

ИНН 6166106919, ОГРН 1176196048346

КПП 772601001

р/с 40702810926010005855 открыт в ФИЛИАЛЕ
«РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 046015207 кор/с 30101810500000000207

Тел.: 8(927) 060 39-51

Генеральный директор

_____/Ким Р.Р./

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ИП

ИНН _____, ОГРНИП _____

КПП - _____

р/с

открыт в

БИК

кор/с

Тел: _____

_____/_____/_____

Отчёт о проверке

Основание проверки: _____ (классический Аудит/Аудит Вкуса)

Проверяемый ресторан: _____ (адрес РСТ)

Дата проверки: _____

Время проверки: _____

ФИО проверяющего: _____

ФИО представителя: _____

ФИО Руководителя ресторана: _____

Выполнение чек-листа (%/баллы): _____

В ходе проверки выявлено: _____ нарушений

Подробная информация о проведенной проверке и нарушениях может быть предоставлена по запросу Пользователя в течение 3 (трёх) дней после проведения проверки.

Проверку провёл

Представитель Правообладателя:

ФИО сотрудника

подпись

дата

С результатом проверки ознакомлен

Представитель Пользователя:

ФИО сотрудника

подпись

дата

№	Наименование работы (услуги)	ЦЕНА
1	Классический аудит	3500 руб. за 1 проверочное мероприятие
2	Аудит Вкуса	1500 руб. за 1 проверочное мероприятие

Правообладатель
ООО «АРТ ФУД»

_____/Ким Р.Р./

М.П.

Пользователь

_____/_____/

М.П.